



PUTUSAN

Nomor 8563 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak;**
Tempat Lahir : Pangkalan Bun;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/28 April 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Runtu, RT 27, RW 09, Kelurahan Baru,
Kecamatan Arsel, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Anak tersebut ditangkap pada tanggal 11 Mei 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 8563 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 4 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum M. REYHAN ALAMSYAH bin RAHMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana "Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum M. REYHAN ALAMSYAH bin RAHMANSYAH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Anak yang Berhadapan dengan Hukum M. REYHAN ALAMSYAH bin RAHMANSYAH tetap ditahan dan menjalankan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna coklat putih motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar *tanktop* warna *cream*;
 - 1 (satu) lembar rok pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 8563 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar kepada Anak Berhadapan dengan Hukum M. REYHAN ALAMSYAH bin RAHMANSYAH, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pbu tanggal 11 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. REYHAN ALAMSYAH bin RAHMANSYAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan di dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan untuk kemudian melaksanakan pidana pembinaan di dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya di bawah pengawasan dan pembimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna cokelat putih motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar *tanktop* warna *cream*;
 - 1 (satu) lembar rok pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 4/PID.SUS-

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 8563 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2025/PT PLK tanggal 20 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pbu tanggal 11 April 2025 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan untuk kemudian melaksanakan pidana pembinaan di dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya di bawah pengawasan dan pembimbingan Balai Pemasasyarakatan Kelas I Palangkaraya;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 4 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin pada tanggal 20 Juni 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 4 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 8563 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan mohon agar Anak dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah cermat dan tepat karena telah cukup dalam pertimbangan berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis di persidangan yang mengungkapkan Anak menyetubuhi Anak Korban Andin dengan cara mengajak Anak Korban ke rumah teman Anak dan kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Anak dan Anak Korban kemudian bersetubuh hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah bersetubuh Anak Korban ada bertanya kepada Anak bagaimana jika Anak Korban hamil dan dijawab oleh Anak bahwa Anak akan bertanggung jawab. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 44/445/RSUD.PNJ tanggal 11 Mei 2025, diketahui dari hasil pemeriksaan Anak Korban dijumpai luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna pucat pada arah jarum jam 2, jam 7 dan jam 12 akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3518-LT-18082016- 0020 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Andin Zhaniar Putri

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 8563 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga Nomor: 3518081406170003 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Kepala Keluarga Yasin Nugroho, diketahui bahwa Anak Korban Andin Zhaniar Putri, lahir di Nganjuk pada tanggal 26 Januari 2012, sehingga saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sedangkan Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun. Keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban telah bersepakat untuk berdamai;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Anak membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya telah tepat dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak, telah sesuai dan proporsional dengan kesalahan Anak mengingat telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban. *Judex facti* juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pidana yang dijatuhkan menjunjung tinggi harkat dan martabat Anak dan demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 8563 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Juli 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak,

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 8563 K/Pid.Sus/2025